

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Año de su Sesquicentenario

Buenos Aires, *diez de diciembre de 2013.*—

Autos y Vistos; Considerando:

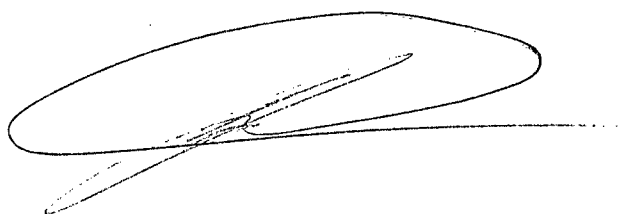
1°) Que esta Corte comparte los fundamentos y conclusiones del dictamen de la señora Procuradora Fiscal, al cual se remite por razones de brevedad.

2°) Que, cabe agregar, la conclusión a la que arriba dicho dictamen no invalida la naturaleza del título base de la pretensión, ni la del juicio ejecutivo, en tanto la verificación de los presupuestos fácticos que habilitan la aplicación del art. 36 *in fine* de la ley 24.240, texto según ley 26.361, además de limitarse a las circunstancias personales de las partes, tiene como único propósito decidir sobre la competencia del tribunal, de modo que la abstracción cambiaria y los límites cognoscitivos propios de estos procesos, a los fines de la viabilidad de la acción, no resultan afectados (Competencia N° 623.XLV "Compañía Financiera Argentina S.A. c/ Monzón, Mariela Claudia s/ ejecutivo", fallada en la fecha).

3°) Que, asimismo, un nuevo examen de la cuestión permite concluir que la declaración de incompetencia de oficio en los supuestos en que resulta aplicable el art. 36 de la ley 24.240, texto según ley 26.361, encuentra sustento en el carácter de orden público que reviste dicha norma (art. 65 de esa ley).

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se declara que resulta competente para conocer en las actuaciones el Juzgado de Primera Instancia en lo Co-

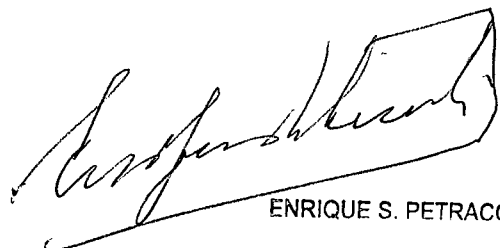
mercial y de Ejecución de la Primera Nominación del Departamento Judicial de San Fernando del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca, al que se le remitirán. Hágase saber al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 5 del Departamento Judicial de la Matanza, provincia de Buenos Aires.



RICARDO LUIS LORENZETTI



ELENA I. HIGHTON de NOLASCO



ENRIQUE S. PETRACCHI



JUAN CARLOS MAQUEDA



E. RAUL ZAFFARONI

S.C. Comp. 577; L. XLVII.

Procuración General de la Nación

Suprema Corte:

- I -

El magistrado a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 5 de San Justo, Departamento Judicial de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, resolvió oficiosamente declararse incompetente en el presente proceso que tiene por objeto la ejecución de un pagaré, con sustento en lo dispuesto por los artículos 1º, 2º y 36 de la Ley N° 24.240 (texto según Ley N° 26.361) -v. fs. 4/5 y 23/24-.

Para así decidir, sostuvo que *"las circunstancias personales de las partes permiten presumir la existencia de una relación de consumo alcanzada por las previsiones del artículo 36 de la Ley N° 24.240, teniendo la parte ejecutada las características de "consumidor o usuario" en los términos del art. 1 de la precitada norma y siendo la ejecutante una entidad de crédito encuadrable en la definición de su art. 2"*.

Destacó, que el art. 36 de la referida normativa que dispone que serán competentes en los litigios relativos a operaciones de crédito para consumo los jueces del domicilio del deudor, resulta de aplicación a esta causa (v. fs. 10). Finalmente, sostuvo que si bien los jueces no pueden declarar de oficio su incompetencia en asuntos exclusivamente patrimoniales, dada la naturaleza de orden público de la citada norma los mismos se encontrarían habilitados para adoptar tal criterio.

A su turno, la titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Ejecución de 1ª Nominación del Departamento Judicial de San Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca, de conformidad con lo dictaminado por la Fiscalía a fojas 30, resistió la radicación de las actuaciones atento "lo convenido por las partes" en el título de crédito objeto de ejecución -Ciudad Autónoma de Buenos Aires, v. fs. 10-, con fundamento en lo previsto por el art. 101, inc. 4º, del Decreto-Ley N° 5965/63 y art. 520 y concordantes del código de rito local (v. fs. 31). Sin perjuicio de la conclusión

expuesta, ordenó la remisión de las actuaciones al juzgado oficiante del Departamento Judicial de La Matanza.

En tales condiciones, quedó trabado un conflicto de competencia que corresponde dirimir a V.E. en los términos del artículo 24, inciso 7º, del decreto-ley nº 1285/58, texto según ley 21.708. Debo señalar que pese al defectuoso modo en que se ha suscitado el conflicto en examen, toda vez que no existe una atribución recíproca de competencia entre dos tribunales -requisito indispensable para que se trabase correctamente la contienda-, razones de economía procesal aconsejan, dejar de lado ese óbice formal y exponer mi opinión respecto de la cuestión planteada (v. doctrina de Fallos 323:2582, 3002; 324:3467; entre otros).

- II -

Surge de las presentes actuaciones que la actora -Productos Financieros S.A.- promovió juicio ejecutivo ante los tribunales de San Justo, Provincia de Buenos Aires, tendiente al cobro de un pagaré librado por la ejecutada -persona física- por la suma de \$1.929,10, con más los intereses pactados (v. fs. 4/5 y 10). Corresponde precisar que tanto el lugar de la emisión del título de crédito mencionado, como el lugar de pago, fue establecido en: Reconquista Nº 144, piso 5º de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el domicilio del deudor se encuentra en San Fernando del Valle de Catamarca, Provincia homónima (fs. 10).

En ese contexto, en el que la acción ejecutiva se entabló en una jurisdicción que no tiene puntos de contacto con los datos antes referenciados, sino en una prórroga pretendida por la parte actora en el marco de lo dispuesto por el artículo 2 del Código de procedimientos, sin que se le haya corrido, aún, traslado a la parte demandada (v. art. 2º cit., última parte), las particulares circunstancias del *sub lite* (actividad financiera de la accionante, que la deudora sea una persona física, monto de la obligación en cuestión), a mi modo de ver, permiten concluir que, en el caso, resulta de aplicación el artículo 36 de la Ley Nº 24.240 (texto según Ley Nº 26.361, B.O. 7/04/08) en

3

S.C. Comp. 577; L. XLVII.

Procuración General de la Nación

cuanto prevé la competencia de los jueces del domicilio del demandado en las operaciones vinculadas a un crédito para el consumo, norma que interpreto prevalece -más allá de la naturaleza del instrumento en que se funda la demanda -sobre la previsión del art. 101, inc. 4º, del Decreto-Ley N° 5965/63 . Todo ello, máxime cuando la sociedad actora, no aportó precisiones respecto de la prórroga de jurisdicción que pretende a pesar de no mediar convenio alguno expreso entre las partes sobre el particular.

Cabe precisar que el artículo 36 de la Ley N° 24.240 antes referido, en particular, establece la competencia del juez correspondiente al domicilio real del consumidor, para los litigios relativos a operaciones financieras para consumo y de crédito para consumo.

- III -

Por lo expuesto, y dentro del limitado marco de conocimiento en el que se deciden las cuestiones de competencia, considero que corresponde que este proceso continúe su trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Ejecución de 1ª Nominación del Departamento Judicial de San Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca.

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2011

MARIANA A. BEIRÓ de GONÇALVES
FISCALANTE FISCAL ANTE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION

ADRIANA H. MARCHISIO
Prosecretaría Administrativa
Procuración General de la Nación

3/8/11